

1012318-46.2019.8.26.0482

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Magistrado: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... tese, caracteriza a figura típica do furto, a demandar ação penal pública incondicionada.

Desta forma, constatada a adulteração do relógio medidor de consumo de energia elétrica, admite-se que a empresa concessionária possa exigir do consumidor usuário o pagamento por eventual energia elétrica consumida e não registrada. A apuração deste valor obedeceu a critérios objetivos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

5ª Vara Cível

Av. Cel. José Soares Marcondes nº 2.201, . - Vila São Jorge

CEP: 19010-082 - Presidente Prudente - SP

Telefone: (18) 3221-3144 - E-mail: prudente5cv@tjsp.jus.br

1012318-46.2019.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1012318-46.2019.8.26.0482

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Energia Elétrica

Parte Ativa:

Cícero de Oliveira Lima

Parte Passiva:

Energisa Sul-sudeste - Distribuidora de Energia S.a

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Elorza Barbosa de Moraes

Vistos.

CICERO DE OLIVEIRA LIMA propõe AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cumulada com PEDIDO DE TUTELA PARA RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA contra ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando em síntese, que é proprietário do imóvel localizado na Rua Francisco Trévia, nº 97, Jd. Aviação, Presidente Prudente; que o imóvel é um sobrado e reside na parte superior e na parte inferior possui uma oficina de conserto de TV; que em 27 de maio de 2019, funcionários da requerida estiveram no seu imóvel para verificar o relógio medidor de energia elétrica; que examinaram o relógio e concluíram que os terminais de ligação estavam incorretos (fase de entrada - L3, ligada invertida, conectada diretamente na saída do medidor); que foi feito reparo; que lavraram Termo de Ocorrência de Inspeção nº 10.103 e posteriormente a requerida lhe

encaminhou cobrança no valor de R\$ 9.647,25 (nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), sob argumento de que se refere a desvio de energia elétrica de período dos últimos 36 (trinta e seis) meses, realizando cobrança por estimativa. Alude que interpôs recurso administrativo, mas teve seu pedido indeferido; que a requerida exige o pagamento do débito sob pena de corte no fornecimento de energia. Busca a declaração de inexigibilidade do valor; que o equipamento não foi violado; que funcionários da requerida romperam o lacre; que a leitura é feita mensalmente e nunca verificaram o lacre; que não foi realizada perícia técnica que essa falha é da requerida. Alega quanto a impossibilidade de cobrança por estimativa e que o débito deve ser declarado inexigível. Menciona o direito e cita jurisprudência. Busca tutela para suspender a cobrança da fatura enviada pela requerida.

Tutela de urgência concedida pelo MM Juiz de Direito.

A requerida apresentou contestação, assinalando que cumpriu a tutela; que agiu em exercício regular de direito; que trata-se de recuperação de consumo embasado em legislação; que em fiscalização de rotina apurou-se a ausência de lacre e inversão de fases no medidor, não registrado o consumo real da unidade; que a fiscalização foi acompanhada pelo autor e lavrado o TOI; que se trata de ato administrativo com presunção de legalidade; que foi constatada a irregularidade o que gera o direito de exigir as diferenças, com base em cálculo de consumo não medido e apurado com base em legislação da ANEEL; que o autor apresentou recurso administrativo que foi indeferido. Requer a improcedência da ação.

O autor apresentou réplica aduzindo que não acompanhou a inspeção da requerida; que seu funcionário assinou o Termo de Ocorrência de Inspeção. No mais reiterou os termos e pedidos da inicial.

MM. Juiz saneou o feito. Designou audiência de instrução e julgamento.

Em razão da Pandemia do Covid-19, foi realizada audiência virtual de instrução sendo ouvida uma testemunha do autor.

Encerrada a instrução somente o autor apresentou alegações finais.

Com este relatório, passo a DECIDIR.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, em razão de cobrança enviada pela concessionária requerida (fls. 19/21) buscando receber diferenças de consumo não medido, com base em procedimento que constatou a adulteração do relógio medidor do consumo de energia elétrica do imóvel do autor.

A empresa requerida, com base na existência de irregularidades no aparelho que impediam a medição real da energia elétrica consumida, calculou o desvio de consumo, tomando como base de consumo a média dos maiores consumos anteriores ao período suspeito e exigindo do autor pagamento equivalente a 13.940 kWh, calculados no período de junho de 2016 a maio de 2019 (fls. 20), que totaliza o montante de R\$ 9.647,25 (nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Os documentos acostados aos autos comprovam que em 27 de maio de 2019, funcionários da empresa requerida estiveram no imóvel do autor para vistoria de rotina e constataram a ausência do lacre da caixa de medição e em exame mais acurado, apuraram alterações em componentes internos do medidor, que se encontrava com as fases trocadas, não registrado o consumo real de energia elétrica.

Na ocasião foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção [fls. 17/18].

Bem demonstrado está nos autos, que o relógio medidor de consumo de energia elétrica instalado na residência do autor sofreu ação externa que alterou a forma de registro de consumo.

A responsabilidade pela alteração e a data provável do evento não ficou demonstrada nos autos, recaindo sobre o autor em razão de ser o proprietário do imóvel e responsável pela conservação do relógio medidor de energia elétrica.

O fato de o lacre se encontrar rompido e não ter sido verificado pelo funcionário que realiza as leituras mensais não inverte a responsabilidade. O relógio medidor encontra-se no imóvel do autor e foi constatado a adulteração. Não se cuida aqui de responsabilizar quem realizou a adulteração, mas sim quanto a responsabilidade pelo pagamento do consumo de energia elétrica efetivamente consumida.

Pelas normas da ANEEL cabe ao consumidor a responsabilidade pelos danos causados nos equipamentos de medição devidamente lacrados, por ser depositário a título gratuito dos referidos equipamentos (Resolução nº 456/2000, arts. 104 e 105).

Assinale-se, por oportuno, que a violação dos lacres de aferição e adulteração nos mecanismos internos, de modo a comprometer a mensuração do registro do consumo, em tese, caracteriza a figura típica do furto, a demandar ação penal pública incondicionada.

Desta forma, constatada a adulteração do relógio medidor de consumo de energia elétrica, admite-se que a empresa concessionária possa exigir do consumidor usuário o pagamento por eventual energia elétrica consumida e não registrada. A apuração deste valor obedeceu a critérios objetivos e mediante procedimento administrativo, com a presença do consumidor. No caso, a esposa do autor testemunhou a vistoria e o reparo no relógio medidor.

No caso em tela, verifica-se que a irregularidade foi constatada em maio de 2019, inclusive com conserto do relógio medidor. A empresa requerida para cálculo de desvio de consumo, utilizou das faturas dos meses do período suspeito, apurando a média mensal de consumo e a partir daí, passou a exigir a diferença de consumo, sob fundamento que o consumo apurado é devido desde que o relógio medidor apresentou oscilações significantes.

A conduta da empresa requerida obedeceu ao procedimento legal e utilizou parâmetro anual para determinar o consumo médio da unidade que continha o relógio medidor e pretende cobrar diferenças de consumo.

O valor é devido pelo autor.

Desse modo, em que pesem as alegações do requerente em sentido contrário, bem se vê que a adulteração havida no relógio medidor, com consequente aferição incorreta do consumo de energia, ficou suficientemente demonstrada.

E, mesmo que não tenha sido responsável pelas modificações técnicas encontradas no aparelho, o autor foi beneficiado pelo registro a menor, devendo pagar à concessionária a diferença de valores compatível com o real consumo.

Precedente do TJ/SP:

“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. nulidade de cobrança e indenização. Termo de ocorrência de irregularidade. Fraude comprovada por perícia técnica realizada no IPÊM. Diferença de consumo. Estimativa do débito mediante cálculos unilaterais da concessionária, de acordo com a Resolução nº 456/2000 da ANEEL. Inadmissibilidade. Revisão do faturamento que deve levar em conta a média dos doze meses posteriores à

regularização do sistema de medição, respeitados os princípios estampados no Código de Defesa do Consumidor. Recurso parcialmente provido". (Apelação n. 0004562-23.2011.8.26.0566 - 28ª Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 23/02/2016 v.u.).

Confirmada, portanto, a existência de irregularidade do instrumento medidor presente na unidade consumidora, impossível afastar a responsabilidade do autor pelo pagamento dos valores apurados em decorrência dos registros a menor.

Todavia, a empresa requerida não pode condicionar o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, mediante pagamento da fatura de fls. 28, por se tratar de consumo de energia elétrica pretérita.

O não pagamento sujeita o consumidor a ser acionado judicialmente pela empresa requerida.

O que não se admite é a empresa requerida interromper o fornecimento de energia elétrica.

Não se ignora que a Lei 8.987/95, que trata do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu artigo 6º, parágrafo 3º, inciso II, a fim de preservar o interesse público, de forma a não privilegiar os inadimplentes em detrimento da maioria dos usuários que cumprem fielmente suas obrigações, autoriza o corte no fornecimento de energia.

No entanto, tratando-se de serviço público essencial sujeito ao princípio da continuidade, a suspensão do fornecimento de energia só é possível diante de inadimplemento de conta relativa ao mês de consumo, sendo descabido o corte quando verificados débitos pretéritos já consolidados.

A empresa requerida agiu em desacordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que a empresa requerida, na qualidade de concessionária de serviço público, submete-se às normas do poder concedente seja para beneficiá-la ou não, sob pena de eventual resolução da concessão.

Não implica isso em afirmar que as normas baixadas pela Aneel possam se sobrepor aos postulados legais, mas sim que as atividades por ela reguladas não podem ser classificadas como abusos capazes de gerar indenizações, a não ser que excessos sejam devidamente comprovados.

Diante do seu poder de fiscalização a requerida procedeu a devida verificação no equipamento da autora e, em constatando irregularidade, lavrou o termo de ocorrência.

O puro exercício de direito não se constitui em causa eficiente para gerar efeitos no campo da responsabilidade civil, máxime quando irregularidades são evidenciadas.

Do mesmo modo, não se pode retirar da requerida o seu legítimo direito de exigir a contraprestação pelo fornecimento de energia, até porque ela tem custos para esse fim.

Certo isso, ressalve-se que a requerida não pode, amparada em resolução da Aneel, sobrepor-se ao regramento que rege a matéria e, sob esse manto, calcular o débito atribuído ao requerido de forma unilateral e extremamente prejudicial ao consumidor.

O caso sub judice não contempla condutas, isoladamente consideradas, sem máculas,

exigindo que sejam estudadas com base em abrangência ampla, qual seja, a violação de postulados legais, para, então, chegar-se a uma solução equânime.

Não se justifica que por causa da alegada vantagem do autor, venha a empresa requerida a adotar igual postura, isso no âmbito da responsabilidade civil, valendo-se de mera estimativa para determinar o efetivo desvio de consumo, e por conta disso, valer-se de parâmetros que lhe são inteiramente favoráveis, conquanto em especial confronto com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e Constituição da República.

A discussão, no caso, não se refere a inadimplemento de consumo atual de energia, mas ao não pagamento de supostos débitos pretéritos decorrentes de indícios de fraude, apurados unilateralmente pela concessionária.

Ora, se o autor utilizou maior quantidade de energia elétrica do que pagou, nada mais justo que pague pela diferença havida, tudo tendente a estabelecer uma razoabilidade na solução da questão posta, desde que, repita-se, obedecidos os postulados legais (média dos últimos doze meses).

Como cabia à empresa requerida, fiscalizar mensalmente o equipamento, conclui-se que a ela também deve ser imputado a desídia na conservação da caixa de relógio e, como consequência, não se pode aceitar que interrompa o fornecimento de energia elétrica em face a fatura apurada.

Ao que se conclui, de um lado o consumidor não se preocupou com o que de ordinário ocorre, deixando de observar a regularidade do funcionamento do seu relógio medidor de consumo de energia, enquanto de outro a requerida não se ateve à sistemática legal para apurar a ocorrência do consumo a maior, deixando, inclusive, de proceder as devidas fiscalizações no equipamento quando anota o consumo mensalmente.

Assim, quanto ao corte dos serviços, ficando expressamente proibida a interrupção do fornecimento de energia ao imóvel do autor em decorrência da dívida discutida.

Desta forma, torno definitiva a tutela antecipada para condenar a requerida a abster-se de interromper o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, reconhecendo, entretanto, a obrigação de pagar do autor.

No caso em análise, inexistem dúvidas de que o débito objeto do debate refere-se única e exclusivamente a diferenças de consumo ocorridas em meses passados, ora cobradas da autora após se constatar irregularidade no relógio medidor da unidade consumidora.

Evidente, pois, que o montante apurado é, de fato, devido pelo autor, mas, tratando-se de dívida pretérita, o pagamento não pode ser exigido com ameaças de interrupção do serviço essencial prestado pela concessionária.

Cabia à requerida utilizar-se de meios menos gravosos para obter o crédito a que fazia jus, principalmente porque o corte no fornecimento de energia, por óbvio, constitui coação demasiadamente séria, que gera consequências dramáticas para o cotidiano de uma residência.

Precedente do TJ/SP:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO CAUTELAR E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS FRAUDE NO MEDIDOR OCORRÊNCIA COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO CABIMENTO DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVAÇÃO FIXAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO NÃO PROVIDO. I. Evidenciando a prova dos autos a existência de expediente fraudulento destinado a propiciar registro de

consumo de energia elétrica inferior ao real, mormente em face do degrau no histórico de consumo verificado, pertinente é a apuração levada a termo pela apelada que calculou o débito foco desta ação. II. Diante do posicionamento do STJ, não é admissível a suspensão do fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos. III. Uma vez reconhecida a ilegalidade no corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel dos autores, gera-se o direito à reparação por dano moral, cuja quantificação deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido, eis que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade". (Apelação n. 3000054-58.2012.8.26.0659 31ª Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator PAULO AYROSA j. 21/03/2017 v.u.).

Enfim, constatada a adulteração do relógio medidor, era dado a empresa apurar eventual diferença de consumo e exigir do consumidor o pagamento. Todavia, não cabe condicionar a manutenção de fornecimento de energia elétrica ao pagamento de fatura que se refere a energia elétrica consumida no passado.

Bem por isso, contrariando entendimento da requerida de que não houve comprovação do dano, a suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma arbitrária, privando-a da utilização de serviços essenciais à vida moderna, constitui uma atitude passível de indenização por dano moral.

Como ensina Carlos Alberto Bittar, na "concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação... o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em *damnum in re ipsa*. Ora, trata-se de presunção absoluta ou *iure et de iure*, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral" (Reparação Civil por Danos Morais, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., págs. 202/204).

Nesse sentido o STJ: "É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em função da cobrança de débitos pretéritos." (AgRg nº 1207818/RJ - Min. HAMILTON CARVALHIDO - j. 02/02/2010).

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por CICERO DE OLIVEIRA LIMA contra ENERGISA SUL-DUESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, reconhecendo que houve adulteração do relógio medidor instalado na residência do autor e que o valor apurado pela requerida é exigível mediante ação de cobrança, cabendo ao autor responder pelo valor.

Mantenho a tutela (fls. 31/32) para não ocorrer corte de energia elétrica.

O autor pagará as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da ação. Anote-se ser beneficiário da assistência judiciária (fls. 31/32).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Presidente Prudente, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA